

בבית משפט השלום

בתל אביב יפו

ת.א. 49216-02-20

אמיר שכטר

ע"י ב"כ עוה"ד ליאור קן-דרור (מ.ר. 26933)
ו/או ניצן הראל ו/או אלון סבג ו/או אייל רגב
ו/או מיטל אזרן ו/או טל נגרי ו/או שגית בן ארי
ו/או טניה גרונין ו/או לירון אמיגה
ו/או אילנה פוירשטיין ואח'
מרח' מנחם בגין 7 רמת גן
טל': 03-6229000 ; פקס': 03-6229001

התובע שכטר

נ ג ד

סיגל אוריון

ע"י ב"כ עו"ד עודד סלע ו/או עו"ד משה רבי ואח'
מדרך אבא הלל סילבר 12
טל': 03-6138812 ; פקס: 03-6138814

הנתבעת שכטר

מהות התביעה: כספית חוזית.

סכום התביעה: ₪ 71,739

כתב תביעה שכטר

1. התובע שכטר יהא מיוצג בתובענה זו ע"י באי כוחו ב"כ עוה"ד קן דרור & הראל, כמפורט בכותרת וכתובתם תשמש עבורו מען להמצאת כתבי בי-דין, כמפורט לעיל.
2. כל הנספחים המצורפים לכתב התביעה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
3. כל הטענות המובאות בכתב התביעה נטענות במצטבר ולחילופין הכל כפי העניין והקשר הדברים. הטענות העובדתיות נטענות ביחד ולחוד, וכל אימת שהעובדות כהוויתן אינן בידיעת התובעת שכטר, נטענות לחילופין.

א. בעלי הדין בתובענה

4. התובע שכטר הינו הבעלים של סוכנות ביטוח תאגיד, מורשת על פי דין לעסוק בתיווך לענייני ביטוח רשומה כדין בישראל. (להלן: "התובע שכטר").

5. הנתבעת שכנגד הינה סוכנת ביטוח מורשית על פי דין לעסוק בתיווך לענייני ביטוח החיים והפנסיה ועסקה בפועל בענפים אלו (להלן: "הנתבעת שכנגד").

ב. תמצית התובענה בקליפת האגוז

6. עניינה של תביעה זו נסובה סביב חוסר תום לב המשווע של הנתבעת שכנגד אשר הטעתה ורימתה את התובע והפרה ברגל גסה את הסכם מכירת תיק הביטוח שחתמה מול התובע שכנגד (להלן: "הסכם מכירת תיק ביטוח"). מעשיה של הנתבעת שכנגד כאמור, נעשו מתוך זדון במטרה אחת – להונות את התובע שכנגד ולהשיא רווחים אשר אינם מגיעים לה על פי ההסכם.

7. להלן יפרט כתב התביעה שכנגד את העובדות הצריכות לעניין, את עילות התובענה ואת הסעדים המבוקשים, והכל ראשון-ראשון, אחרון-אחרון דבר דבור על אופניו.

ג. תמצית העובדות הנצרכות לעניין:

8. ביום 07.03.2018 נחתם בין התובע שכנגד והנתבעת שכנגד הסכם למכירת תיק ביטוח עת הנתבעת שכנגד הינה מוכרת התיק והתובע שכנגד הוא שרכש ממנה את הזכויות (להלן: "ההסכם").

9. בהתאם להסכם נקבע כי תיק הביטוח יועבר לרשות התובע שכנגד ביום 01.01.18.

10. בעריכת ההסכם הצהירה הנתבעת שכנגד כי תיק הביטוח שבבעלותה מצוי במצב נקי וחופשי (ראה סעיף 3.2.5 להסכם) וכי אין לנתבעת שכנגד יתרת חוב כלפי יצרן כלשהו עת בפועל היו קיימים לנתבעת שכנגד עיקולים על תיק הביטוח ועד ליום כתיבת כתב תביעה זה טרם הועברו התיקים המצויים בכלל חברה לביטוח על שמו של התובע שכנגד וזאת בשל עיקולים המצויים בחברה ועל שם הנתבעת שכנגד.

11. התובע שכנגד ידגיש כי עד ליום זה הוא אינו מקבל כספים השייכים לו בהתאם להסכם מחברת הביטוח כלל וזאת בשל עיקולים שיש על שם הנתבעת שכנגד ואינם מסולקים היות והיא אינה מעבירה אישורי מס כנדרש ממנה.

12. כמו כן בעריכת ההסכם הצהירה הנתבעת שכנגד כי הממוצע החודשי של סך העמלות אותן היא מרוויחה מכלל תיקי הביטוח שברשותה עומד על סך של 7,359.5 ₪!!! (ראה סעיף 5 להסכם).

13. לאור הצהרה זו נקבע שווי תיק הביטוח על סך של 206,000 ₪ אותו על התובע שכנגד לשלם לנתבעת שכנגד.

14. בהתאם להסכם בשלב מכירת התיק שולם 2/3 ממחיר המכירה ולפיכך העביר התובע שכנגד לנתבעת שכנגד סך של 137,500 ₪.

15. כן נקבע כי יתרת מחיר המכירה יועבר ביום 30.06.19 וזאת לאחר עריכת שווי תיק וביצוע התאמות.

16. עוד נקבע בהסכם שבין הצדדים (התובע שכנגד והנתבעת שכנגד) כי במסגרת מועד ההתחשבות הסופית תתבצע בדיקה של שווי התיק נכון ליום 30.06.19 ובמידה ושווי התיק יהיה נמוך ב-20% משווי התיק שנקבע ביום המכירה כלומר פחות מסך של 5,887 ₪ אזי תתבצע התאמת מחיר בהתאם.

17. לאור האמור בהסכם וכפי שסוכם בין הצדדים, נערכה בדיקה של שווי התיק נכון ליום המכירה (01/01/2018) ונכון ליום סיום ההתחשבות (30/06/2019).

18. בבדיקה נמצא כי ממוצע העמלות אשר ממנו נגזר שווי התיק (7,359.5 ₪ לפני מע"מ) ועליו הצהירה הנתבעת שכנגד, היה גבוה בהרבה ממוצע העמלות בפועל ביום המכירה שעמד בפועל על ממוצע בסך של 4,566 ₪ לפני מע"מ.

19. כמו כן ובהתאם לסעיף 5 להסכם שבין הצדדים את השווי תיק היה צריך לבחון נכון ליום 30.06.18 על מנת לוודא שאכן יש רווחים כפי שטענה הנתבעת שכנגד וכי הרווחים שנטענו לא נופחו לפני המכירה וכי ביטוחים אשר היו בתיק שנמכר אצל הנתבעת שכנגד לא הועברו אליה חזרה.

20. בפועל בבדיקת שווי תיק הביטוח נכון ליום 30.06.18 נמצא כי העמלה החודשית הממוצעת על בסיסה יש לבצע חישוב שווי תיק, עמדה על סך של 2,926 ₪ לפני מע"מ ומהווה ירידה של 60% לעומת ממוצע העמלות.

21. לאור האמור ובהתאם להסכם ביצע התובע שכנגד בדיקת שווי תיק מחדש אשר קבעה כי שווי של התיק עומד על סך של 81,923 ₪ לפני מע"מ.

22. כלומר! לא רק שהתובע שכנגד לא היה צריך להשלים לנתבעת שכנגד את ה-1/3 שנותר לתשלום, אלא שמתברר כי גם התשלום הראשון של ה-2/3 מערך התיק שולם ביתר ועל הנתבעת שכנגד להשיב לו כספים.

23. במהלך הבירור ובחוסר תום לב של ממש, הגישה הנתבעת שכנגד כתב תביעה עבור ה-1/3 אותו היה על התובע לשלם וזאת מבלי לתמוך את טענותיה בחוות דעת כלשהי על זכאותה.

אם לא די בכך אזי הפרה הנתבעת שכנגד את ההסכם גם בכך שהתחייבה בהסכם שלא לפנות ללקוחות אשר הועברו בתיק הביטוח לתובע שכנגד אך עשתה זאת בכל זאת וניסתה להעביר אליה את לקוחות תיק הביטוח אותו מכרה לתובע שכנגד.

24. לאור האמור, התובע שכנגד יטען כי על הנתבעת שכנגד לשלם לו, בהתאם להסכם ולחוות דעת אקטוארית, סך של 71,739 ₪ בהתאם וזאת לאחר הפחתת הסכום שטרם שולם לנתבעת שכנגד ביתר על חשבון המכירה ובהתאם לחישוב שלהלן.

25. שווי התיק בפועל לאחר ביצוע ההתאמות והבדיקות בהתאם להסכם שבין הצדדים ובהתאם לחוות הדעת האקטוארית מטעם התובע שכנגד הינו 81,923 ₪. התובע שכנגד שילם לנתבעת שכנגד 137,320 ₪. כך שקיים לחובת הנתבעת שכנגד ולטובת התובע שכנגד סך של 55,397 ₪ לפני מע"מ המהווה סך של 64,814 ₪ כולל מע"מ.

26. כמו כן בגין יתרת זכאות עמלות שלא שולמה בעקבות העברה מאוחרת של התיק במגדל, מנורה ואלטשולר קיים פער נוסף אותו על הנתבעת שכנגד לשלם לתובע שכנגד ובסך של 5,919 ₪ לפני מע"מ המהווה סך של 6,925 ₪ כולל מע"מ.

27. לאור האמור על הנתבעת שכנגד לשלם לתובע שכנגד סך של 71,739 ₪ כולל מע"מ, עבור הפרשים בגין שווי התיק הנמכר.

28. התובע שכנגד יטען כי הנתבעת שכנגד פעלה בחוסר תום לב ובעורמה רבה והציגה בפניו שווי תיק שאינו נכון עת בפועל ההכנסות מתיק הביטוח של הנתבעת שכנגד עומד על פחות משליש מהסכום אותו הציגה.

29. התובע שכנגד יטען כי הנתבעת שכנגד הפרה את ההסכם ברגל גסה, עת לא ביצעה הערכת שווי תיק בהתאם לנדרש בהסכם ובמקום לבוא בדיון ודברים עם התובע שכנגד הגישה כנגדו תביעה וגרמה לו להוצאות גבוהות מאד.

הסעדים המבוקשים

30. התובע שכנגד יטען כי בהתאם לאמור לעיל על הנתבעת שכנגד לשלם לו סך של 64,814 ₪ בגין הפרשי שווי תיק.

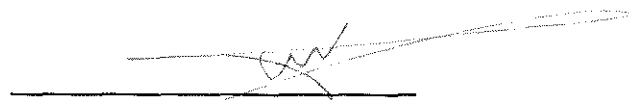
31. נוסף על כך, קיימת ליזכות הקונה הוא התובע שכנגד יתרת זכאות בסך של 5,919 ₪ לפני מע"מ שלא שולמה בשל איחור בהעברת התיקים בחברות מגדל, מנורה ואלטשולר שחם.

32. כמו כן זכאי התובע שכנגד לכספים אשר כלואים בכלל חברה לביטוח ואשר לא משוחררים בשל אי מתן אישורי מס של הנתבעת שכנגד. בית המשפט הנכבד יתבקש להורות לנתבעת שכנגד להמציא לכלל חברה לביטוח כל אישור הנדרש לצורך שחרור הכספים.

33. כמו כן על הנתבעת שכנגד לשלם לתובע שכנגד הוצאות משפטיות לרבות חוות דעת אקטוארית ושכר טרחת עו"ד.

ז. סוף דבר

34. אשר על כל האמור לעיל יבקש התובע שכנגד להזמין את הנתבעת שכנגד לדין ולחייבה במלוא הסעדים הנדרשים בכתב התביעה שכנגד. כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעת שכנגד שכנגד בהוצאות משפט וכן להשית על הנתבעת שכנגד שכר טרחת עורך דין בצירוף מע"מ כחוק, והכל בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום החיוב ועד לתשלום המלא בפועל.



מיטל אזרן, עו"ד
קן-דרור & הראל עו"ד ומגשרים
ב"כ התובע שכנגד